

※この意見書は、破産管財人として行う業務に係る報酬及び元従業員らの退職金の債権に対する配当について、破産管財人に源泉徴収義務が生じるか（課税庁）、否か（納税者）を争点としたものです。

大阪地裁平成18年10月25日判決（タインズZ256-10551）に対する反対の意見書として、破産管財人と従業員との間には、源泉徴収が可能になるような関係にはないことを詳細に論じたものです。

大阪高裁平成20年4月25日判決では採用されませんでした。最高裁平成23年1月14日判決

【税務訴訟資料 第261号-3（順号11593）】で逆転し、源泉徴収義務はないことになりました。

源泉徴収の法律関係を考えるうえで、参考になる意見書です。

はじめに

本意見書は、本件の中心的争点である「破産会社及び破産管財人が破産会社の元従業員に対して行う配当において源泉徴収義務を負うのか」について、長年税法学に従事してきた者として、できるだけ公正に検討した意見をまとめたものである。

この争点について、原審大阪地裁（第2民事部）平成18年10月25日判決は、次のように判示している。

（1）破産会社の源泉徴収義務

まず、破産会社の源泉徴収義務を次のように肯定している。

所得税法が、一定の所得又は報酬、料金等について、その支払をする者に源泉徴収義務を課すこととした趣旨は、当該支払によって支払をする者から支払を受ける者に移転する経済的利益が課税の対象となるところ、支払をする者は、その支払によって経済的利益を移転する際に、所得税として、その利益の一部をいわば天引きしてこれを徴収し、国に納付することができ、かつ、当該税額の算定が容易であるからであると解される。そうであるとすれば、支払をする者とは、当該支払に係る経済的出捐の効果の帰属主体をいうと解すべきである。

イ 破産債権に対する配当及び財団債権に対する弁済が上記の経済的利益の移転としての支払に当たるとはその性質上明らかであるところ、破産者は、破産宣告後も破産財団に係る実体的権利義務の帰属主体であり、破産管財人に法主体性は認められないと解されるから、破産債権に対する配当及び財団債権に対する弁済に係る経済的出捐の効果の帰属主体は、破産者である。

ウ したがって、破産債権に対する配当又は財団債権に対する弁済が所得税法において源泉徴収の対象として規定されている一定の所得又は報酬、料金等に係るものであるときは、当該配当又は弁済に係る支払をする者は破産者であると解すべきである。

（2）破産管財人の源泉徴収義務

しかし、現実には破産者が支払ってはいないので、破産管財人の権限に包含されるとして次のように破産管財人に源泉徴収義務があるとしている。

破産管財人は、破産財団の管理及び処分をする権利を専有し（破産法7条）、破産手続によって破産債権を確定してこれに対する配当をし、財団債権について破産手続によらず随時に弁済をする（破産法49条）ものとされているのであって、配当又は弁済をする際に、源泉所得税が生じるか否かを判断し、源泉所得税が生じる場合にその税額を算出することができる上、破産債権に対する配当又は財団債権に対する弁済に係る源泉所得税は、当該配当又は弁済の時に法律上当然に成立し、その成立と同時に納付すべき税額が確定するものであるから、その徴収及び納付は、破産財団の管理及び処分に係る事務として、破産管財人の権限に包含されると解するのが相当である。

この点について、原告は、破産管財人が退職手当等について源泉徴収義務を負うとすると、破産管財人は、同一年中に別に退職手当等の支払を受けたか否かなど各従業員の個別の事情を把握した上で税額を計算しなければならないし、破産管財人が給与等について源泉徴収義務を負うとすると、年末調整の事務をも破産管財人が負うことになるが、このように繁雑な事務を大量に行うことは、破産管財人にとって過大な負担になり、管財事務が停滞することになるから、破産法がこのような事態を予定しているとは解されないなどと主張する。・・・

しかしながら、各種所得又は報酬、料金等に係る源泉徴収、納付手続において源泉徴収義務者すなわちこれらの所得又は報酬、料金の支払をする者がすべきものとされている徴収すべき所得税の額の計算や年末調整の手続を破産管財人において行うことが破産手続ないし破産管財人の地位、権限等に照らして不可能又は著しく困難であるということとはできない。このことに加えて、前記のとおり、破産管財人は、破産財団の管理及び処分をする権利を専有するものとされており、破産財団の規模、内容、破産債権者の数等によっては破産管財人の業務内容が複雑、膨大なものとなることも少なくないのであって、このことをもしんしゃくすれば、破産法が源泉徴収、納付手続における徴収すべき所得税の額の計算や年末調整の手続に係る事務の煩雑さ等を理由に源泉徴収、納付事務を破産管財人の権限から除外しているものと解することはできないというべきである。

— 29 —

この地裁判決は、日本の源泉徴収制度が — よく誤解されているように — 所得税の暫定的前払い制度であれば、理解されやすい主張かもしれない。また、場合によっては、受給者等にとっても便宜なものになることもあり得よう。

しかし、残念ながら、日本の源泉徴収制度はアメリカ等で採用されている暫定的源泉徴収制度ではなく、国際的にもやや特異な制度である。このことを理解しておかないと破産会社及び破産管財人の源泉徴収義務の有無について誤った判断をしてしまう。

そこで、本意見書では、我が国の源泉徴収制度の特殊性を解説し（一）、原審及び被控訴人のような主張を実施した場合に、どのような問題が生じるのかを示した上で（二）、上記の争点についての解釈論を述べることにしたい。

一 日本の源泉徴収制度の特異性

(1) 源泉徴収と累進課税

日本の源泉徴収制度のうち、本件で争点となっている給与・退職所得に対する源泉徴収制度は単純な事前概算徴収制度ではないのである。そのことをここでは多角的に紹介するが、まず源泉徴収税額に累進税率（所得税法 89 条 1 項）が適用される点がこのことを端的に示している（所得税法 190 条 2 号、201 条 1 号等参照）。この点を課税庁は次のように説明してきた。

大部分の源泉徴収が比例税率で行なわれるのに対し、わが国の現行法では、給与所得と退職所得については、累進税率による源泉徴収が行なわれています。なぜ、給与所得と退職所得についてだけ、累進税率による源泉徴収が行なわれるのでしょうか。

第 1 に、給与所得については、給与所得控除以外に必要経費の控除が認められません。したがって、源泉徴収の段階でかなり正確に支払額のうち、どれだけが課税標準に算入されるかを知ることができます。

第 2 に、雇用主と給与所得者との間には、通常、長期継続的な雇用関係が存在しますので、扶養控除、配偶者控除などの控除原因は、雇用主がかなり詳細に、かつ、正確に知ることができます。したがって、課税標準のみならず、この課税標準から差し引く諸控除の金額をも明らかにすることができ、課税所得金額を算定することも可能となります。このようなことは、利子所得や配当所得、あるいは原稿料の支払者の場合には、期待することができません。

第 3 に、給与所得の支払者は、通常相当の事務能力をもち・かつ、社会保険料等の控除にも習熟していて、累進税率による源泉徴収という複雑な事務をこなせるだけの能力を備えています。

第 4 に、給与所得は、給与所得者の主要な所得源泉であることが多いことです。したがって、給与所得を下積みの所得として処理することには、相当の合理性があります。

すなわち、他の所得は一応ないものと想定し、1 年間の給与所得について累進税率を適用して源泉徴収をしておけば、大部分の給与所得者は、確定申告をする必要がなくなり、税務当局にとっても納税者にとっても、全体として大へん手間が省けるのです。

・・・退職所得についても、上記第 1、第 2、第 3 に述べた理由は、そのまま当てはまりますし、また、退職所得は他の所得とは分離して累進税率が適用されますので、退職所得も、累進税率による源泉徴収に十分適しているといえるでしょう。

林大造『所得税の基本問題』（244～245 頁）（税務経理協会・1968 年）

上記の特色からすると、破産会社についてはともかく、破産管財人と破産会社の従業員の間にこのような特殊な関係を認めることができるのだろうか。特に第 2 にあげられている点を考慮すると、破産管財人に不可能なことを強いている恐れも強い。この点がまず根本的な疑問として残るのである。

(2) 累積型源泉徴収制度

第2に、日本の源泉徴収制度は、この税率構造の問題だけではなく、累積型と呼ばれる特異な構造とつながっている。この制度の差異を国税庁の猪野茂氏は次のように解説されている。

累積型(cumulative withholding)とは、例えば給与の支払等に関して、給与の源泉徴収義務者(使用者)において配偶者控除や扶養控除等その被用者固有の控除項目を把握して、被用者毎にその年分の最終的な税額を計算し、雇用者がその税額を政府に納付するものです。「累積的」というのは、被用者が年の途中で職場を変った場合、前の職場の使用者においてそれまでの源泉徴収額を次の使用者に(累積的に)引き継ぐことによって、その被用者の源泉徴収額がきちんと把握されることを意味します。

英国大蔵省から同国会への1986年の報告書「個人課税改革」によれば、英国とアイルランド以外では、このようなシステムを採用している例はないことになっています(読者の皆さんも既にお気づきのように、もちろん日本の年末調整制度も累積的制度に当たります。いかに彼の国における日本のプレゼンスが小さいかがよく分かります)。

一方、非累積型(non-cumulative withholding)とは、源泉徴収義務者は、源泉徴収した税額を単純に政府に納付するだけのもので、個々の納税者の最終的な税額計算は、各自の確定申告に委ねられます。このタイプが、世界的に見てポピュラーであり、米国、カナダをはじめとして多くの国で採用されています。非累積型源泉徴収にあっては、源泉徴収税率を最終税額よりやや多く徴収し、納税者に還付申告のインセンティブを与えることによって、確実に最終税額を計算させるよう仕組むのが、通常です。

【猪野茂「源泉徴収制度と資料情報制度(その1)」税務QA2004年1月号44頁】

この累積型は税務行政コストが低く抑えられる、というメリットがあるものの、源泉徴収義務者が、被用者一人一人の税控除項目を把握し、税額を計算しなければならないため、そのコストは非常に重くなるデメリットがあるのである。

破産事務を行う破産管財人にこのような重い義務まで現行所得税法が課していると解すべき合理的理由がはたしてあるのか、改めて問われなければならない。

(3) 自己完結型徴収制度

以上の諸点と関連するが、日本の源泉徴収制度は自己完結型の厳格な徴収制度とされており、最高裁平成4年2月18日判決(民集46巻2号77頁)はその例外を認めずに次のように判示している。

120条1項5号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定(第四編)に基づき正当に徴収をされた又はされるべき所得税の額を意味するものであり、給与その他の所得についてその支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、右確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は右誤徴収額の全部若しくは一部の還付を受けることはできないものと解するのが相当である。

現実の申告実務と整合しているとはいいいがたい解釈ではあるが、最高裁がこのような厳格な自己完結型源泉徴収制度を求めたため、源泉徴収義務者にとっても困難な問題が生じている。つまり、支払い時にうっかり徴収し損なうと、申告段階での調整がされずに、後日源泉納付が求められることになり、受給者からも受け取れない事態が生じうるからである。特に国際取引においては、深刻な問題となりうる。この点に関連して、日米租税条約は 22 条の 3(c)において次のような規定を設けているのである。

日本国における源泉徴収による課税について 1(f)(i)の規定を適用する場合には、合衆国の居住者は、その所得の支払いが行われる課税年度の直前の三課税年度について 1(f)(ii)に規定する要件を満たしているときに、当該支払が行われる課税年度について当該要件を満たすものとする。

これは日本の源泉徴収制度の厳格性により生じる支払者のリスクを軽減するための規定であり、この点を財務省の浅川氏は次のように説明されている。

実は日本の源徴制度というのは非常に厳格なものです。アメリカでの源徴というのは、あくまで納税の前取り課税ですから、納税義務自体はその背後にいる受益者自体にあるわけですが、日本の場合には源徴義務者自体に納税義務があって、何か間違いがあった場合には、その源徴義務者が責任を負うわけですね。具体的には、例えば使用料を支払う時に、今出てきました適格者基準とか、あるいは能動的事業活動基準を満たしているかどうかをその都度源徴義務者が判断して、基準を満たしていると思った時に初めて日米条約上の軽減税率を適用するということになるわけです。

そこで、例えば今ご質問のあったベースエロージョン基準ですが、これは、要は総所得の 50%以上が、第三国に流出しているかいないかを判断しなければいけないのですが、これ自体、課税年度が終わってみないと分からないわけですね。ところが、進行年度中に源泉徴収は行われるわけです。例えばこういう問題に関しては、22 条の 3(c)項に、特に日本の源徴制度に関して課税年度直前の 3 課税年度について認定するとなっています。これは、日本の源泉徴収制度の特色に鑑み、特に日本の源泉徴収の課税については、ベースエロージョン基準は過去 3 年の実績をみればいいという認定基準をかなり明確に条約で規定しています。・・・要するに、過去のデータを見れば認識できるような仕組みを、条約上明記したわけです。

【「日米租税条約改定の意義と今後の課題」国際税制研究 12 号 58 頁】

このように、日本の厳格な源泉徴収制度を適用せざるを得ない場合には、支払者に被害が生じないように、支払い段階で明確に源泉徴収額が計算できる規定を設けているのである。

したがって、日本の源泉徴収制度を前提にして、**本件のような破産事案の場合に、破産管財人にあえて源泉徴収義務を課すのであれば、破産管財人が後日源泉徴収に関連する紛争に巻き込まれることを回避するための規定等が設けられているはずである。**ところが、現行法にはそのような規定が全くないことは、破産管財人が源泉徴収義務を負うことを現行法は予定していないといわざるをえない。

以上から、まず日本の源泉徴収制度が、一般に誤解されているような、簡易な前払い制度ではなく、厳格な自己完結型の累積方式で、それ故に給与・退職については累進税率の適用までもが前提となっている特殊な徴収制度であることをきちんと認識すべきである。

したがって、現実に支払いをしない破産会社の源泉徴収義務を肯定して、その義務を破産管財人が承継し、配当に際して源泉徴収義務を負うというのは、現行法が予定している源泉徴収制度の前提と相容れない理解であり、そのような解釈を強行すると、配当支払者・受給者双方に極めて不合理な問題を生じさせてしまうのである。この点を次に紹介しておこう。

二 被控訴人の主張に基づく源泉徴収の実際の不合理性

次に、より具体的に、仮に被控訴人の主張のように破産会社及び破産管財人に源泉徴収義務があるとすると、一で述べた日本型の源泉徴収制度がどのような不合理な結果を残すのかを具体例で示してみたい。

まず、次のような典型的な破産ケースを想定しておこう。

A株式会社は、平成 16 年 9 月 30 日に手形不渡りを出して事業の継続ができなくなり、同日従業員全員を解雇して事業を事実上廃止した。その後 A 社は、同年 10 月 30 日、大阪地方裁判所に対し破産を申し立て、同年 11 月 15 日、同裁判所から破産宣告を受け、同日、甲弁護士が破産管財人に選任された。

X（扶養家族は妻と子 1 名の 2 名）は、A 社に勤務し、同年 1 月分から 7 月分までの給与（各月 40 万円とする。）の支払を受け（合計 280 万円）、各月において所得税法 185 条 1 項 1 号イ別表第 2 甲欄により計算された源泉所得税を徴収されていたが、8 月分及び 9 月分の給与（合計 80 万円）の支払は受けていない（なお、A 社の給与は、当月末日締翌月 10 日払であったとする。）。また、退職金については退職給与規定により計算上は 1000 万円となる（勤続年数 15 年とする）。

X は、破産債権の届出期間内である同年 12 月 10 日、未払給与 80 万円及び未払退職金 1000 万円を優先的破産債権として届け出た。

当該届出債権は、平成 17 年 2 月 10 日に開かれた債権調査期日において、甲からも他の破産債権者からも異議が述べられず、破産債権として確定した。

X は、この間の平成 17 年 1 月 10 日、甲の証明を受けて、労働福祉事業団に未払賃金の立替払を請求し、同年 4 月 5 日、同事業団から未払給与の 8 割（64 万円）について立替払を受けた。

その後、破産財団の換価が終わり、届出破産債権の 25% が配当されることになった。X の届出債権についても、未払給与のうち立替払いの対象にならなかった 16 万円の 25% である 4 万円と、未払退職金額の 25% である 250 万円が配当されることになり、X は、同年 5 月 20 日、配当額を受領した。

（1）未払退職金、未払給与に係る所得の帰属時期

X は、9 月末日で解雇され退職している。被控訴人側はいわゆる権利確定主義（しかも古い発生主義そのものの権利確定主義）を強調し、退職所得については、通常の場合、退職金の現実の支払を待たずに退職した時点で就業規則等の定めによりその取得すべき金額が確定するから、退職する日の属する年に収入すべきものとして、その年分の所得になる、としている（原審判決 18 頁）。この立場によれば、未払退職金 1000 万円は平成 16 年に収入すべきものとな

り、これに係る所得は、平成 16 年分の所得となる。未払給与（80 万円）も同様に解することになるから、X の平成 16 年分の給与収入は、既払分を含めて 360 万円となる。

（２）源泉徴収票の交付（退職金）

X の未払退職金に係る収入が退職日において権利として確定した場合、次の所得税法 226 条 2 項の定めによれば、A 社は、X の退職の日以後 1 月以内に、源泉徴収票 2 通を作成し、X 及び税務署長に各 1 通を交付しなければならないことになる。

所得税法第 226 条（源泉徴収票）（1 項省略）

2 居住者に対し国内において第 30 条第 1 項（退職所得）に規定する退職手当等（第 200 条（源泉徴収を要しない退職手当等の支払者）の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。）の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において**支払の確定した退職手当等**について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票 2 通を作成し、その退職の日以後 1 月以内に、1 通を税務署長に提出し、他の 1 通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

ここで注意しなければならないのは、退職金に対する源泉徴収税額は、これを受給する（元）従業員から退職所得の受給に関する申告書（所得税法）が提出されるか否かによって異なってくるということである。

すなわち、退職日から 1 月以内（平成 16 年 10 月末日まで）に X が退職所得の受給に関する申告書を A 社に提出すれば、X に対する源泉徴収税額は、退職所得控除額を控除するなど、退職所得に対する課税制度と同様の計算を行って算出することになるから、退職金に対し負担すべき税額は、本来所得税法 30 条において予定されている負担額と変わらないことになる。そしてこの場合、X 自身は、退職所得について申告を要しないことになる（同法 121 条 2 項）。

ところが、X が 10 月末日までに退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合、A 社は、支給すべき退職金額の 20% を源泉所得税として徴収納付すべきことになる（所得税法 201 条 3 項）。

こうして、X が退職所得の受給に関する申告書を提出したか否かが源泉徴収税額の多寡を左右することから、破産管財人が退職金などの労働債権に対する配当について源泉徴収をしなければならないとした場合、破産管財人甲は、配当を行うまでの間に、X ら A 社の元従業員らが退職手当の受給に関する申告書を提出したか否かを個別に確認しなければならなくなる。この点が不明である限り、源泉徴収税額を算出することができないからである。

しかし、これはまず、債務者や破産管財人に過大な事務負担を課すことになる。

実務においては、債務者が事業を停止してから、破産申立を経て破産手続が開始されるまでの間、例えば賃借している事務所を明け渡して賃料の負担を防ぐと共に保証金（敷金）についてできるだけ多額の返還を求める、売掛金を回収する等の財産保全が最優先とされていると聞くし、事案によっては取引先などの債権者からの問合せが殺到するという。そのように混乱しやすい時期において、債務者に対し、元従業員から退職所得の需給に関する申告書を貰ってお

くべきであり、それを保管しておくべきであるとするのは、あまりに現実とかけ離れた不可能を強いるものであろう。

一方、上記のように退職手当の受給に関する申告書の提出を求める取扱いは、(元)従業員らにとっても不合理な結果となろう。

上記のとおり、雇用主である債務者側において、同申告書の提出を(元)従業員らに求めることが現実的には不可能に近いと思われることからすると、これも現実の問題として、(元)従業員らから同申告書が提出されるという事態は、およそ考え難いと思われる(雇用主から求められない状態で、(元)従業員らが同申告書を提出すべきであることを知っているとは想定しがたい)。

そうすると、(元)従業員らについては、退職手当の受給に関する申告書が退職の日から 1 か月以内に提出されていない限り、その源泉所得税額は支給額の 20% になろう。この場合、(元)従業員らは、同申告書を提出した場合よりも過大な源泉所得税額を徴収されることになる。この過大分について返還を求めることができるのか否かも問題となるが、仮に返還を求めることが可能であるとしても、それは、(元)従業員らによる還付申告といった行為を要求するものであり、(元)従業員らが当該行為をしなければ、過大な源泉所得税額を徴収されたままであることになる。

前述した当局者の解説からみても、給与・退職手当に関する源泉徴収制度は、雇用主と労働者との間に継続的な雇用関係が継続するケースを前提として設計された制度である。そのような制度が、破産のようなイレギュラーで想定外といえるケースにおいてもなお適用されるべきなのであろうか。ここには疑問を禁じざるを得ない。

(3) 未払い賃金の立替払による影響

Xは、平成 17 年 4 月 5 日、労働福祉事業団から未払給与(80 万円)の 8 割(64 万円)について立替払を受けたが、この立替払いは賃金の支払の確保等に関する法律 7 条に基づくものであり、立て替えられた給与は退職手当として扱われる(租税特別措置法 29 条の 6)。

そうすると、未払給与 80 万円のうち 64 万円は、この時点で給与所得から退職所得に変質することになる。平成 16 年分の X の給与の収入金額は 296 (＝360-64) 万円に減少し、退職所得の収入金額は 364 (＝300+64) 万円に増加することになる。

被控訴人の主張によれば、未払給与 80 万円を含めた 360 万円が X の平成 16 年分の給与収入となり、これを前提として、破産管財人甲は、X の平成 16 年分の給与について源泉徴収票を作成し交付することになろう。そして、X は、他に 20 万円を超える所得がある、医療費控除の適用を求める等の理由で確定申告を行う場合、給付された源泉徴収票の記載を前提に行っていることになる。

ところが、上記の立替払が行われることにより、この前提としていた給与収入 360 万円という金額が誤っていたことになるのである。

この場合、X の確定申告の内容(納付し又は還付を受ける税額)も変わる可能性があり、何らかの調整が必要になろう。しかし、現行法においては、その調整方法も判然としない。また、

例えば更正の請求による調整が可能だとしても、結局、煩雑な是正措置を元従業員等に要求することになる。

これは、租税特別措置法の定めによる影響であり、破産配当と源泉徴収の要否における本質的な問題ではないという指摘もあるかもしれない。しかし、破産に至る事件では、この立替払制度が頻繁に用いられているとのことであるから、その利用による影響を無視することはできない。

(4) 配當時

配当の結果、Xには、立替払いの対象にならなかった未払給与 16 万円の 25% (4 万円) と、未払退職金の 25% (250 万円) が配当された。

この場合、まず、源泉所得税をどのようにして計算すべきかが問題となる。

被控訴人が提出している佐藤英明神戸大学大学院教授の論考（(題名)、乙 2）によれば、この場合には、支給総額が確定した給与を分割して支払う場合の取扱いに関する所得税基本通達 183～193 共 - 1 が適用されると解しているようである。

183～193 共 - 1（支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算）

支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の各支払の際徴収すべき税額は、当該確定している支給総額に対する税額を各回の支払額にあん分して計算するものとする。

これによると、一見すれば、80 万円に対する源泉徴収税額をまず計算し、これに対して現実に配当される 4 万円に案分して、つまり、算出された源泉徴収税額に 5% を乗じて源泉徴収声楽を計算すべきことになるろう。

しかし、よく考えてみると、話はそう単純ではない。

まず、この未払給与総額 80 万円は、月額 40 万円の 2 か月分である。そうすると、源泉所得税額も 1 月分の 40 万円ごとに計算し、その上で配当額で案分して計算すべきなのではないだろうか。

しかもこの場合、配当額の 4 万円がどちらの給与にどれだけの金額が配当されたことになるのかという問題もある。8 月分又は 9 月分のいずれかの給与に対する配当であれば、40 万円に対する配当額 4 万円は 10% であり、40 万円に対する源泉所得税額の 10% を徴収して納付することになるが、各月の給与に半額 (2 万円) ずつ配当されるのであれば、40 万円に対する 2 万円 (つまり 5%) の配当となり、40 万円に対する源泉徴収税額の 5% を 2 倍して計算することになる。これは仮定の数字であり、金額を均一にしているため、いずれの方法でも差が生じないようは一見すると見えるが、現実には、残業に対する手当等により、この 2 月の間でも給与の額が変わることがむしろ通常であり、実際には差額が生じることになる。

さらにいえば、初めから配当される 4 万円について源泉徴収税額を計算すれば足りるのではないかとも考えられる。なぜわざわざ 80 万円とか 40 万円とかいった金額をベースに一旦源泉徴収税額を計算し、これを配当額で案分することをしなければならないのか、という疑問もあ

る。

前述のとおり、給与等に対する源泉所得税は、累進税率が適用されて計算されているから、税額を計算する基礎となる金額が低い方が（80 万円よりは 40 万円、40 万円よりは 4 万円）、税額が減少する可能性がある。つまり、この源泉徴収税額の計算方法は、源泉徴収税額の多寡に直接関係するものであるから、そのルールが明らかに定められておくべきであると思われる。

しかし、この点のルールについて、現行法制上は、明らかでない。破産管財人に対し破産配当についての源泉徴収を求める場合、このルールの不在による混乱が生じることは、想像に難くない。

なお、源泉徴収票の提出が退職の日から 1 月以内であり、違反した場合には刑事罰があること（所得税法 242 条 5 号）にも留意すべきである。破産申立てから破産宣告がされ破産管財人が選任されるまでに期間がかかり、しかも、破産手続開始直後は、財産を確保することが最優先となっている最中に、源泉徴収票を作り、それを怠った場合には刑事罰を課すというのは極めて不合理であることも明らかであろう。

三 破産事案と権利確定主義・・・「収入すべき金額」の意義

以上のように、被控訴人の主張を詳細に検討すると、著しく不合理な結果となりかねない。にもかかわらず、原審が源泉徴収義務を肯定したのは、破産の場合も発生主義的権利確定主義でなければならず、退職金等について源泉徴収義務を課した方が受給者には便宜と勘違いされたのかもしれない。

しかし、破産のような場合に、所得課税の前提として古い発生主義そのままの権利確定主義で処理すること自体が問題であるし、この点を経済実態に応じて適切に判断し、かつ、申告納税制度を理解していれば、問題は容易かつ合理的に解決できるのである。そのことを以下で具体的に説明しておきたい。

まず、所得税法は「権利確定主義」を何ら明文で定めたことはなく、一貫して「収入すべき金額」と規定してきたことは周知の事実である。この「収入すべき金額」の意味が「権利確定主義」であると理解された直接の根拠は、昭和26年に制定された旧所得税法基本通達（以下、「旧通達」と略す）であり、同通達が「収入金額とは、収入すべき金額をいい、収入すべき金額とは収入する権利の確定した金額をいう」（旧通達194）と規定していたからである。同時に旧通達は、事業所得について、「原則として、収入すべき金額の基礎となった契約の効力発生の時期」（旧通達198）と規定していたため、この権利確定主義は発生主義会計の初期の素朴な発生主義的な理解がなされ、「権利発生主義的」権利確定主義として運用され、初期の判例もこれにしたがっていたと言ってよい。

しかし、企業会計においても発生主義会計が素朴な発生のみを基準にしていたものから、「実現」概念を発展させ、単に発生だけではなく、当該収益が実現したといえる段階になってはじめて収益を計上すべきとする発生主義会計へと発展していったのである。現金の実際の受入を基準とするものではないので、現金主義ではなく、発生主義ではあるが、「実現」の要素を重視することによって、その取引の個別性や実態に応じた収益認識の可能性を認めるようになったのである。

こうした企業会計の変化も考慮して、所得税の取扱でも実質的に大きな修正が昭和45年に行われたのである。

国税庁の職員らで執筆されている『注解所得税法』は次のように説明している。

さて、今日でも権利確定主義が税法の原則であるかのようにいわれるのが一般であるが、実は、国税庁は昭和45年に旧通達に代って新しく制定した現行基本通達では権利確定主義の旗印をおろしてしまったのである。

すなわち、前述した権利確定主義なる用語の淵源となった旧所得税基本通達194を継承した内容の通達はもはやなく、現在では、国税庁通達は「収入金額とすべき金額又は総収入金

額に算入すべき金額は、その収入の基となった行為が適法であるかどうかを問わない。」(所基通 36-1) 旨を定めるとともに、各種所得ごとに収入金額の計上の時期についての税務執行基準を明らかにしているにすぎない。もう少し具体的にいうと、旧通達は収入金額の年度帰属の時期について、まず「権利確定主義」をその原則として宣明するとともに、その原則の下で各種所得についてその権利確定の時期に関する解釈を具体的に明らかにするという構成を採っていたのに対し、現行通達では、そのような統一的原則の明示がなく、単に各種所得ごとにその収入金額の計上時期を示すにとどまっている。しかも、その内容の面でも、旧通達が、権利確定主義の解釈として事業所得、山林所得、譲渡所得等について「契約の効力発生の時」ないし「所有権等の移転の時」を基準としていたのに対し、現行通達はこれらの所得について原則として「資産の引渡の日」を基準としている。つまり、この点で現行通達は、もはや「権利確定主義の日」を基準としている。つまり、この点で現行通達は、もはや「権利確定主義」すなわち「権利確定」という法的側面に注目して収入金額の年度帰属の時期を決める考え方から訣別した内容となっているのである。

【注解所得税法（4訂版）（大蔵財務協会・871頁）】

このような見解は、国税関係者に共通の理解であり、例えば、元大蔵省の西野氏と大島氏も所得税法 36 条の意義について次のように解説しているのである。

西野 まず 36 条の収入金額ですが、重要なのは第 1 項です。ここでは収入金額あるいは総収入金額は、別段の定めがある場合を除いてその年において収入すべき金額だといっています。この「収入すべき金額」の解釈として所得税法の旧基本通達は「収入する権利の確定した金額をいうものとする。」といっていました。この解釈が権利確定主義とよばれて多くの論争の種となったことは周知のとおりです。

しかし現在の通達は権利確定主義の立場に立っていません。いや、その立場に立っていないというより、各種所得の収入計上の時期についての一般的原则を掲げることやめてしまって、総論としては単に違法行為に基づく収入も課税すべき収入だというに止まり(基通 36-1)、あとはいきなり各論に入って所得の種類、態様に応じた収入計上の時期を示しているわけです。

大島 私は現通達がそんなゆき方をしたのは大変に賢明なことであったと思います。……というところでは無原則か、ということになるわけですが、1つの原則ですべてを律することはできないとしても、基本となるポイントというのはいくつかあるわけです。例えば、

- ①世の中の常識(難しくいえば公正な慣行といってもよいでしょう)にあっているか。
- ②所得として最終的に実現する見込みは極めて高いといえる段階にまで到っているか。
- ③資金的に見て納税し易い状態に達しているか、逆に納税の時期を失することはない
- ④租税回避を誘発することはないか。
- ⑤納税者、税務官署、双方の側にとって事務的に負担をかけすぎることはないか、実行し易いか。
- ⑥基準としてあいまいではないか・外形的にこつかみ易いか。

こういったことを総合勘案して具体的な収入の性格に応じた時期を定めるしかないんじゃないでしょう。いまの通達はそうした態度であると思います。そしてくり返すようですがこうした考え方を名づけて何主義というのか、名前はどうでもよいというよりむしろなくもがないという気がします。

【大島隆夫・西野襄一『所得税法の考え方・読み方』（税務経理協会・1986年）289頁以下】

このような変遷を経て、現行の所得税法の「収入すべき金額」が解釈・適用されてきたことにまず留意しなければならない。現行の実務上の取扱を見る限り、単純な発生主義的権利確定主義ではないことは、事業所得の取扱（所得税法基本通達36－8）等を見ても明らかである。

つまり、権利確定主義といっても、よく誤解されるような抽象的・法的な権利関係の発生時期で課税することを前提としているのではなく、発生主義の発展を受けて「実現」の時期を重視して「収入すべき」金額の有無を判断しているのである。元大蔵省の植松守雄氏の次の指摘は、その意味で正鵠を得ているのである。

今日でも惰性的に、税務の基準は「権利確定主義」という説明が、広く行われている。しかし、新基準の内容は、全くその呼称にふさわしくなく、しいて名称をつけるとすれば、所得税についても「実現主義」の後を使う方が無難のように思われる。

【植松守雄「収入金額（収益）の計上時期に関する問題」租税法研究8号50頁】

このことをまず、きちんとおさえておかないと、本件の給与・退職金についても誤った判断を導くことになる。

被告・原審は古い発生主義的権利確定主義から、現行通達の「支給日」及び「退職の日」に権利が確定したことを前提に源泉徴収義務を議論しているが、この通達の取扱は企業が存続して事業活動をしていることを当然の前提としている。その場合には、現実には支給を受けていなくとも、ほぼ確実に当該期日を基準に支給されるからである。

しかし、本件は企業が破産し、破産手続に移行し、企業自体は支給できずに、配当としていくらか受領できるか未確定な状態になってしまっている事案である。このような場合には、権利確定主義の立場からも、配当額が確定した時点を権利確定時期と解しうるのであり、当該確定した配当額を「収入すべき」金額と解する方が収入の実現蓋然性との関係からも合理的なのである。また、このように解すれば、前述の不合理な問題は次のように解消されるのである。

なお、給与について付言すると、先に述べたように、企業が破産した場合、賃金の支払等の確保に関する法律に基づく未払い給与の一部の立替払いがされれば、その立替金による収入は給与所得ではなく退職所得とされる（租税特別措置法29条の6）。元来雇用契約や就業規則で定まっていた支給日を過ぎた後に、一旦は給与として確定したはずであるものが、立替払を受けることにより後発的に退職手当に変質することを法が明記していることということ自体、このような破産手続に移行した場合には源泉徴収を予定していないことの何よりの証左である。しかも、立替払いは破産手続において何ら珍しいことではなく、頻繁になされるものであることも鑑みれば、およそ破産時に給与所得や退職所得の権利が確定したという前提が誤っていることになる。

四 合理的解決方法

そこで、配当の額が確定したときに、権利が確定し、当該年度の収入金額に含まれるという「実現主義」を加味した適切な解釈をすれば、課税関係も前述のような複雑怪奇で、実現不可能な過程を経ることなく単純明快になる。そのことを、先ほどの例で対比しながら具体的に示してみよう。

A株式会社は、平成16年9月30日に手形不渡りを出して事業の継続ができなくなり、同日従業員全員を解雇して事業を事実上廃止した。その後A社は、同年10月30日、大阪地方裁判所に対し破産を申し立て、同年11月15日、同裁判所から破産宣告を受け、同日、甲弁護士が破産管財人に選任された。

X（扶養家族は妻と子1名の2名）は、A社に勤務し、同年1月分から7月分までの給与（各月40万円とする。）の支払を受け（合計280万円）、各月において所得税法185条1項1号イ別表第2甲欄により計算された源泉所得税を徴収されていたが、8月分及び9月分の給与（合計80万円）の支払は受けていない（なお、A社の給与は、当月末日締翌月10日払であったとする。）。また、退職金については退職給与規定により計算上は1000万円となる（勤続年数15年とする）。

Xは、破産債権の届出期間内である同年12月10日、未払給与80万円及び未払退職金1000万円を優先的破産債権として届け出た。

当該届出債権は、平成17年2月10日に開かれた債権調査期日において、甲からも他の破産債権者からも異議が述べられず、破産債権として確定した。

Xは、この間の平成17年1月10日、甲の証明を受けて、労働福祉事業団に未払賃金の立替払を請求し、同年4月5日、同事業団から未払給与の8割（64万円）について立替払を受けた。

その後、破産財団の換価が終わり、届出破産債権の25%が配当されることになった。Xの届出債権についても、未払給与のうち立替払いの対象にならなかった16万円の25%である4万円と、未払退職金額の25%である250万円が配当されることになり、Xは、同年5月20日、配当額を受領した。

（1）未払退職金、未払給与に係る所得は平成16年において発生しない

Xは、9月末日で解雇され退職しているが、退職金や未払い給与の受領可能性はきわめて低くなるので、現実に入収入を得るまでは課税上問題にしない。

（2）源泉徴収票の交付（退職金）は不要

Xの未払退職金に係る収入は、退職日において権利として確定していないから、A社は、Xの退職の日以後1月以内に源泉徴収票を作成・交付する必要はない。

(3) 未払い賃金の立替払による影響はない

Xが、労働福祉事業団から未払給与(80万円)の8割(64万円)について立替払を受けることにより、**立て替えられた給与は退職手当として扱われるが**(租税特別措置法29条の6)、この時点で退職手当64万円が収入すべき金額となったにすぎず、他の所得には何の影響も及ぼさない。

(4) 配当時

配当の結果、Xには、立替払いの対象にならなかった未払給与16万円の25%(4万円)と、未払退職金の25%(250万円)が配当された。

これは、すべて平成17年分の収入・所得となり、Xは、先に立て替えられた64万円とともに、これらの収入に係る所得を翌平成18年3月15日までに確定申告し納税すれば足りることになる(仮に配当された4万円を配当年度に帰属させるのは不合理であり、退職時に支払済みであった給与280万円に加えるべきだとしても、この受領したときに280万円についての修正申告を認めればよいことになる)。ただし、退職手当については、説例の場合勤続年数15年であり1000万円が退職所得控除額として控除されることになるため(所得税法30条2項・3項)、課税所得は0となるから、申告を要しない。

五 破産会社の源泉徴収義務

このように、権利確定主義と源泉徴収義務の適切に解すれば問題は解決できるのに、いたずらに不合理な源泉義務を破産管財人に求める背景には、破産会社は前述の給者と特殊な関係があるので源泉徴収義務がある、という理解が影響しているように思われる。しかし、この点も誤りであろう。

周知のように、破産申立てがされ、一定の財産（少なくとも管財人報酬を支払えるだけの財産）がある場合には、破産手続開始決定（旧法では「破産宣告」）と同時に、裁判所によって破産管財人が選任され、その時点で、①破産者が破産手続開始の時に所有する一切の財産（国内財産であるか国外財産であるかを問わず）、及び、②破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権の２つについては、その管理処分権が破産者から奪われて破産管財人に専属する（破産法 34 条 1 項・2 項、78 条 1 項）。

つまり、破産会社は破産開始決定と同時に、元従業員等に対して給与等を支払う余地がなくなるのである。原審判決は、それにもかかわらず、「支払をする者とは、当該支払に係る経済的出捐の効果の帰属主体をいう」として破産会社に源泉徴収義務があるとし、さらに破産管財人の源泉聴取義務まで肯定しているが、現実に支払いができなくなった破産会社が源泉徴収義務を負うというのは、現行法の規定に適合しない解釈である。

現行法は、前述のように、給与等には特に厳格な源泉徴収義務を課したが、それに対応して源泉徴収義務者を「支払をする者」ととどめ、「支払をすべき者」とはしていないのである。実際に給与を給与として支払う者にしか、現行法の源泉徴収義務を履行するのは不可能であるが故に、現行法はあくまでも給与等を「現実に」「支払をする者」に限定したのである。「経済的出捐の効果の帰属主体」という理由で、源泉徴収義務を肯定するためには、「支払者」と「経済的出捐の効果の帰属主体」が異なることはあり得るわけであるから、現行法の規定が「支払をすべき者」とされていなければならないはずである。

六 申告納税制度

このように、合理的解決方法があるのに、原審があえて源泉徴収義務を協調したのは次のような理解があるようである。

このような源泉徴収制度の仕組みにかんがみても、源泉徴収の対象となるべき所得等の支払がたまたま破産手続における配当によって行われた場合に、その受給者において当該配当に係る源泉徴収税額を申告により納付することは、所得税法がおよそ予定していないところというべきであり、他方で、前記のとおり、破産手続における配当について源泉徴収制度を適用することは同法の定める源泉徴収制度の趣旨に沿うものというべきであるから、これらの点からしても、同法は、破産手続における配当について源泉徴収制度が適用されることを当然の前提として規定しているものと解されるのである。

【原審34頁】

この原審の趣旨は必ずしも明確ではない。本件配当としての所得が「源泉徴収の対象になるか否か」が争われているのに、「源泉徴収の対象となるべき所得」であることを前提として議論されれば結論は明らかである。あるいは、源泉徴収の対象になる所得はすべて一律に源泉徴収の対象になるべきだと理解されての判示かもしれないが、そうであれば現行制度の誤解であろう。

なぜならば、現行制度では、源泉徴収制度は限定的な制度であり、一定の要件に合致している場合だけ発生するものであり、それ以外の場合には同一内容の所得であっても申告で納付することを前提としているからである。例えば、専門家に対する報酬でも支払いに際して源泉徴収義務が生じるは一定の資格者に対する者に限定されており（204条1項2号）、それ以外の場合には要求されていないのである。

所得税法が求めている給与・退職所得についての源泉徴収義務も、本意見書Ⅰで述べたように、雇用主等の受給者と特殊な関係を有する者が現実に給与・退職手当を支払った場合を想定して構成されており、破産管財人のように雇用主ではないものが破産法に基づいて配当として支払う場合を予定しているとはとうてい考えられない。

ただし、現行法の条文規定からすると「第28条第1項（給与所得）に規定する給与等」や「第30条第1項（退職所得）に規定する退職手当等」の「支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない」（183条、199条）とされているので、元従業員の取得するものが「給与」や「退職手当」であるかぎり、それを支払う者の源泉徴収義務は避けられないようにも読める。

確かに、受給者の所得類型が「給与」や「退職」であるかぎり、破産管財人の配当した金員が未払給与債務や、退職手当債務であることを否定するのは難しいかもしれない。しかし、所得税法が源泉徴収制度で予定している「支払」は、前記Ⅰで述べた趣旨からすれば、雇用者からの直接支出であり、雇用者ではなく破産手続法上の管財人が配当した金員は給与や退職金の「支払」ではなく、未払給与債務等を雇用者が支払ったのではなく、破産管財人が破産手続にしたがって「配当」したにすぎないと解すべきであろう。

なお、立法論としては破産管財人にも簡便に実施しうる徴収方法を一律に定め、受給者に還付申告をさせるという方法もあり得よう。もっとも、このような議論の背景には、源泉徴収しないと、配当金について課税できない、という憂慮があるのかもしれない。しかし、源泉徴収されなかった者は、そのことによって当該所得が「非課税」になるわけでも、「申告義務」が免除されるわけでもないのであり、納税額がある場合には、あくまでも確定申告し納付するのが原則である。一般の納税者はこのことを履行しているのであり、破産会社の従業員も配当により課税所得が生じたのであれば、申告納付をすれば良いし、課税庁も配当の結果については資料を閲覧できるのであるから（破産法 11 条）、課税上の手がかりがないというわけではないのである。

したがって、現行法の解釈としては、上記のように解釈するのがもっとも合理的であり、破産管財人による配当は源泉徴収義務の対象にならないと解すべきである。

（以上）

他に意見書作成者の業績等。